Servicio de Salud Biobío

REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES COMPRA ÁGIL

"SOLICITUD DE COTIZACIÓN 1057419-157-COT26
ADQUISICIÓN PASTILLEROS Y CORTADORES DE PASTILLAS, HOSPITAL SANTA BARBARA"

1) BIENES O SERVICIOS POR CONTRATAR

Se requiere la Adquisición de:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	IMAGEN REFERENCIAL
5	Unidad	Partidor de pastillas preciso, ajustable y portátil	
50	Unidad	Pastillero semanal Doble español (14 celdas)	
10	Unidad	Moledor de pastillas	
30	Unidad	Cortador de pastillas portátil	
100	Unidad	Pastillero semanal triple español (21 celdas)	

*** Se debe adjuntar OBLIGATORIAMENTE cotización en formato propio y/o ficha técnica del producto ofertado, donde se pueda corroborar las características solicitadas, la oferta que no cumpla con los documentos o características solicitadas será descartada.**

*** Se recomienda al proveedor informar sus datos bancarios para el agilizar el envío de orden de compra.**

*** El valor que se considerara es el valor ofertado en el portal mercado público**

*** No se considerarán proveedores que no postulen a todas las líneas de productos.**

2) FINANCIAMIENTO

Para este proceso, se cuenta con un monto referencial total de **$862.900.- (Ochocientos sesenta y dos mil novecientos pesos) Impuestos Incluidos** con cargo al Subtítulo 22, Ítem 2204999 otros, tal como se señala en la **Solicitud de adquisición N°67989.-**

3) PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOS

El plazo máximo de entrega de los productos requeridos será de 10 días hábiles, dichos productos deben ser entregados en bodega central del Hospital de Santa Bárbara ubicada en calle Salamanca s/n, comuna de Santa Barbara, en horario de lunes a jueves de 08:00 a las 13:00 - 14:00 a 17:00, viernes 08:00 a las 13:00 - 14:00 a 16:00.

Dicho plazo se contará desde aceptada la Orden de Compra por el proveedor adjudicado en portal mercado público o después de las 24 horas de enviada la orden de compra respectiva al proveedor, lo que ocurra primero, través del portal www.mercadopublico.cl, lo que ocurra primero, plazo que tiene para su aceptación expresa, y si aún no esaceptada en ese plazo la orden de compra se entenderá que el silencio constituye aceptación.

4) DEL CONTRATO

La contratación se formalizará a través de la Orden de Compra emitida por el Hospital de la Familia y la Comunidad de Santa Bárbara y aceptada por el proveedor adjudicado en portal mercado público o después de las 24 horas de enviada la orden de compra respectiva al proveedor a través del portal www.mercadopublico.cl, plazo que tiene para su aceptación expresa.

5) FACTURACION Y PAGO

PRECIO: Los valores que se cobrarán para esta adquisición serán los ingresados directamente en el portal mercado público. Serán inadmisibles las oferta que superen el 30% del monto

referencial indicado.

ORDEN DE COMPRA: La adquisición se formalizará a través de la orden de compra emitida por el Hospital de Santa Barbara y aceptada por el proveedor adjudicado o después de las 24 horas de enviada la respectiva orden de compra al proveedor a través del portal www.mercadopublico.cl, plazo que tiene para su aceptación expresa, y si aún no es aceptada en ese plazo la orden de compra se entenderá que el silencio constituye aceptación.

El proveedor adjudicado no podrá rechazar la orden de compra válidamente emitida en conformidad a este convenio. para efectos del pago, el proveedor adjudicado deberá emitir una factura asociándola a la respectiva orden de compra.

RECEPCIÓN CONFORME: La recepción conforme de la adquisición será realizada por el referente técnico una vez que se haya recibido conforme lo adquirido.

FACTURACIÓN: Se deberá realizar solo una factura, la que deberá ser emitida después de generada el acta de recepción conforme por parte del administrador del contrato y de acuerdo con manual de proceso de recepción de facturas del Hospital de Santa Bárbara, será recepcionada y aceptada a través del sistema ACEPTA, si esta no es aceptada dentro de 48hrs, por parte del sistema Acepta, estas facturas deberán ser anuladas y re-facturadas.

Todas las facturas emitidas por nuestros proveedores deben ser aceptadas en el SII, a través del Sistema ACEPTA para lo cual:

1.- Proveedor debe facturar luego de la Recepción Conforme en Mercado público (llega notificación), esto es cuando los productos se despacharon previamente con guía de despacho (situación ideal) o en el momento del envió de la mercadería.
2.- Proveedor debe ingresar el número de la OC en casilla definida para dichos casos (OC del Hospital de Santa Bárbara), denominado “Referencias” o “Campo 801” (en lenguaje informático), con los guiones que corresponde, ejemplo: 1057414-30-AG23 y agregar la fecha de emisión de la O.C.
3.- La factura se debe emitir en formato XML.
4.- En el campo “Forma de Pago”, debe indicar “Crédito”.
5.- La casilla de intercambio es la mencionada en la OC: dipresrecepcion@custodium.com
La facturación debe ser realizada a nombre de:

Razón Social: Hospital Santa Bárbara.
RUT: 61.607.304-4
Dirección: Salamanca s/n Santa Bárbara.

PAGO: El pago se efectuará, dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la factura en el sistema ACEPTA, por parte de unidad de Finanzas del Hospital de Santa Barbara, sin perjuicio de lo anterior, esta modalidad podrá ser modificada en virtud de las instrucciones emitidas por el nivel central.
El pago se efectuará, dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la factura en el sistema ACEPTA, por parte de la Unidad de Finanzas del Hospital de Santa Bárbara, sin perjuicio de lo anterior, en el evento que existiera retraso en la distribución de recursos por parte del Fondo

Nacional de Salud, este plazo podrá extenderse hasta los 60 días corridos. Esta modalidad podrá ser modificada, además, en virtud de las instrucciones emitidas por el nivel central.

6) EFECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL PROVEEDOR

Ante el incumplimiento del proveedor, el Hospital de Santa Bárbara podrá aplicar las siguientes sanciones según corresponda y de acuerdo con su respectivo procedimiento.

6.1. AMONESTACIÓN

Los proveedores serán sancionados con la aplicación de amonestaciones en los siguientes casos: Cuando haya desistimiento de ofertas u adjudicación y no existen garantías en el respectivo proceso.

- Toda otra situación no señalada en las demás causales

6.2. CAUSALES DE MULTAS

Multas por atraso en el despacho de productos: Si el proveedor no entrega los productos ofrecidos en su cotización, dentro del plazo indicado en el numeral 3) “PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS”

de este documento, se le obligará a pagar una multa por incumplimiento de los días hábiles de atraso (excepto sábados, domingos y festivos) en la entrega de los productos, calculada sobre el precio del total de ítems atrasados, correspondiente a un 1% del valor total neto por cada día de atraso, hasta completar un 10% del valor total neto de la adquisición, en cuyo caso se entenderá que hay incumplimiento de las obligaciones del contrato, facultando al Hospital de Santa Barbara a dar por terminado de modo anticipado el contrato.

Para tales efectos, el proveedor deberá aceptar la orden de compra dentro de un plazo no superior a 24 horas, si transcurrido este periodo aún no es aceptada la orden de compra, se entenderá que el silencio constituye aceptación. Con todo lo anterior, las multas no podrán exceder un 10 % del valor total neto del contrato.

Para los casos en que el proveedor no hubiese aceptado formalmente la Orden de Compra, a través dewww.mercadopublico.cl y sin embargo haya entregado total o parcialmente los productos requeridos, se considerará que el plazo de aceptación de la orden de compra comenzó al segundo día hábil de emitida la orden de compra.

Se deja establecido que, si la acumulación de multas aplicadas excede el 10% del valor total neto faculta al Hospital de Santa Barbara para poner término al contrato.

Cobro de multa: La multa producirá sus efectos, una vez resuelto los recursos pertinentes, o cuando haya vencido el plazo de su interposición sin que se hayan presentado. Desde ese momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera**.**

El monto de la multa deberá ser pagada de forma directa a la cuenta corriente del Banco Estado N° 55709000470, a nombre del Hospital de Santa Bárbara, Rut: 61.607.304-4 y enviar copia del depósito a los siguientes correos electrónicos: cristian.sandoval@ssbiobio.cl y alan.soto@ssbiobio.cl Dicho pago deberá efectuarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento.

El no pago de la multa dentro de los plazos establecidos, faculta al Hospital de Santa Bárbara, para rebajar el monto de la multa de la factura que emita el proveedor. Asimismo, la sanción de multa y/o el no pago de ésta se tomarán como antecedente que se verán reflejados en el comportamiento contractual de la ficha del proveedor en la plataforma www.mercadopublico.cl.

La Unidad de Abastecimiento solo generará la cobranza administrativa respecto al pago de la multa, por lo que, si el proveedor no paga la multa dentro del plazo definido para ello, se entregarán todos los antecedentes a la Unidad de Finanzas para que realice el cobro financieramente.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

6.3. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley Nº19.886, y 130 del Reglamento aprobado por decreto N° 661 del año 2024, el contrato podrá ser modificado o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

1) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de las responsabilidades y obligaciones.

2) La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural.

3) La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.

4) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme al artículo 129 del reglamento de compras. En tal caso, la Entidad sólo pagará el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciese a motivos imputables al Proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas de incumplimiento cobro de garantía asociadas al proceso.

5) Si el adjudicado se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

6) Cuando el hospital de Santa Bárbara deba trasladarse a nuevas dependencias físicas.

7) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional, razones de ley o de la autoridad ministerial de salud, que hagan imperiosa su inmediata terminación.

8) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

9) En caso de que las multas cursadas, en total, sobrepasen el 10% del valor total neto contratado con impuestos incluidos.

10) Si luego de la adjudicación el proveedor se encuentra en estado de inhabilidad.

11) Si previo acuerdo entre proveedor y mandante se establece un término de mutuo acuerdo.

12) Si el Proveedor o alguno de los socios del Proveedor fuera condenado por delito que merezca pena aflictiva, tratándose de una sociedad anónima, lo fuese alguno de sus directores o gerente.

Resuelto el término anticipado, en virtud de las causales anteriormente señaladas, no operará indemnización alguna para el proveedor adjudicado.

El Hospital de Santa Bárbara se reserva el derecho de aplicar lo dispuesto en el artículo 13 ter, de la Ley N°19.886 y su modernización con ley N°21.634, en concordancia con el artículo 132 del reglamento de la citada ley.

6.4. RESCILIACIÓN O TÉRMINO DE MUTUO ACUERDO

Sin perjuicio de lo anterior, el Hospital de Santa Bárbara y el respectivo proveedor adjudicado podrán poner término al contrato en cualquier momento, de común acuerdo, sin constituir una medida de incumplimiento.

Lo anterior, se traducirá en la firma de un documento donde consta el término de común acuerdo.

6.5. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS

Detectada una situación de incumplimiento que amerite la aplicación de una de las sanciones descritas anteriormente, el Hospital de Santa Bárbara procederá a notificar al proveedor el incumplimiento, identificando la infracción cometida y los hechos que la constituyen mediante un ordinario que será enviado al correo electrónico del proveedor señalado por este en cotización.

Transcurridas las 24 horas después notificado por correo, el proveedor adjudicado tendrá un plazo de 5 (cinco días hábiles, excepto sábados, domingos y festivos), para efectuar sus descargos por escrito acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Los descargos deben ser

ingresados a Oficina de Partes del Hospital de Santa Bárbara, cuyo horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 13:00hrs y se encuentra ubicado en Calle Salamanca S/N, Santa Bárbara.

Vencido el plazo sin que se presenten descargos, o si éstos se presentaron fuera de plazo, el Hospital de Santa Bárbara dictará la Resolución Exenta aplicando la multa respectiva. Si el proveedor adjudicado hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el tendrá un plazo de diez (10) días hábiles a contar de la recepción de estos, para rechazarlos o acogerlos, lo que se determinará, mediante la resolución exenta, comunicándose al proveedor a través del correo electrónico. La Resolución que aplica la sanción al proveedor, será informada, además en la ficha de comportamiento contractual del proveedor que se encuentra en el registro de Chile proveedores.

Desde ese momento el proveedor adjudicado se encontrará obligado al pago de la multa. Lo cual deberá realizarse de forma directa a la cuenta corriente del Banco Estado N° 55709000470, a nombre del Hospital de Santa Bárbara, Rut: 61.607.304-4 y enviar copia del depósito a los siguientes correos electrónicos: cristian.sandoval@ssbiobio.cl y alan.soto@ssbiobio.cl Dicho pago deberá efectuarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento. El no pago de la multa dentro de los plazos establecidos.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

Recursos: En contra de la resolución exenta que se pronuncia sobre el o los Incumplimientos, la aplicación de multas, cobro de la garantía de fiel cumplimiento, término anticipado del contrato o la adopción de otras medidas procederá el Recurso de Reposición.

Procedimiento de Reposición: El adjudicatario dispondrá del plazo de 5 días hábiles a contar de la fecha de notificada la resolución que le impone la multa para reponer fundadamente acompañando todos los antecedentes pertinentes a la reposición. El jefe superior del Hospital de Santa Bárbara o quien lo subrogue resolverá dentro de los 30 días hábiles siguientes acogiendo o rechazando total o parcialmente la reposición y será notificado al proveedor a través de Mercado Público.

Cristian Sandoval Valdebenito

Firmado digitalmente por Cristian Sandoval Valdebenito
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Cristian Sandoval Valdebenito, c=CL, l=Los Angeles, st=Biobio, email=administrador.panel@ssbiobio.cl
Fecha: 2026.11.03 16:01:28 -03'00'

SR. CRISTIAN EDUARDO SANDOVAL VALDEBENITO
JEFE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
HOSPITAL SANTA BARBARA